

مدرس

لدى عطفة قاضي تنفيذ محكمة تنفيذ الأزرق الموقرة

تقرير خبرة

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 5/ 2020 انابات

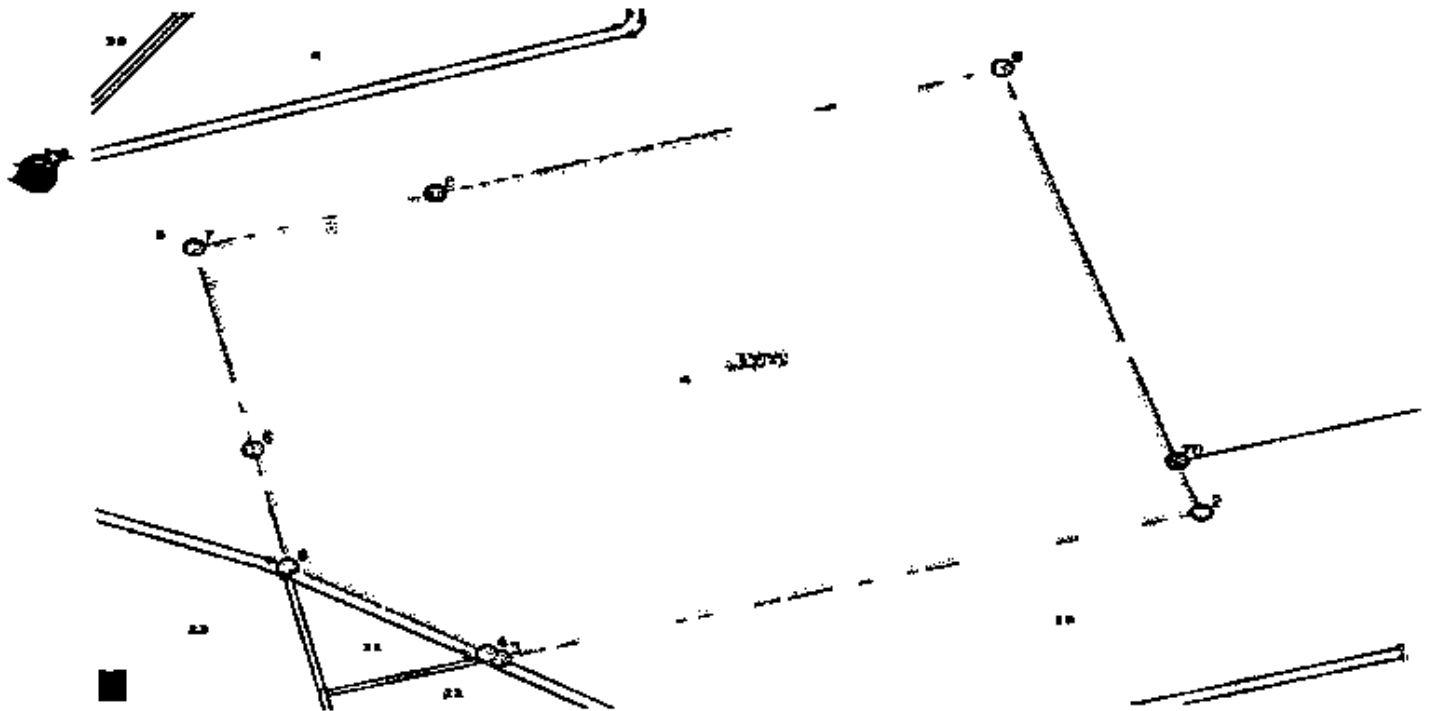
بناءً على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية أعلاه لتقدير قيمة العقار (موضوع الدعوى) ، ووصفه وصفا كاملا ، وبيان قيمته السوقية من حيث المنطقة الجغرافية ، ومن حيث أسعار الأراضي في المنطقة وواقع الحال بشكل عام من حيث (تقدير سعر المتر المربع الواحد) ، وتقدير قيمة العقار الإجمالية ، وبيان بعده وقربه من الخدمات وصفته التنظيمية ، وبيان فيما إذا كان مشغولا أم لا ، وبيان اسم كل من شاغلي العقار إن وجدوا، وقد تم الكشف بتاريخ 2025/9/28 برافقة مأمور التنفيذ الاستاذ رونزا الفايز وكاتب الضبط مشعل العثمان المحترمين، ووكيل المحكوم له المحامي عبد الجبار أبو قلة، على موقع العقار وبعد حلف اليمين القانوني نعلن حياديتنا ولا يوجد لنا أي علاقة مع الأطراف أو هيئة المحكمة الموقرة، وبعد الكشف الحسي، قمنا بالكشف مرة أخرى و تم رصد الواقع، والتأكد من عدد الأشجار، والأبار، وقد تبين بعدها ما يلي:-

المحكوم له: - شركة النجوم للزراعة للطاقة الخضراء ذات المسؤولية المحدودة وكيلا عنها المحامي عبد الجبار أبو قلة.

المحكوم: - محمود موسى محمد عيسى.

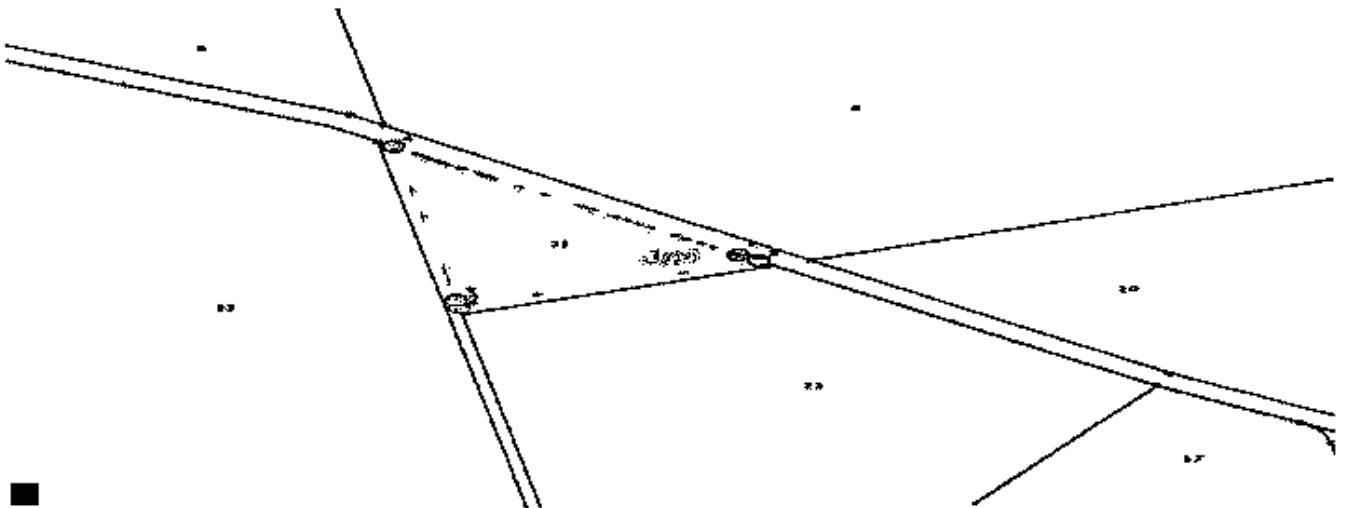
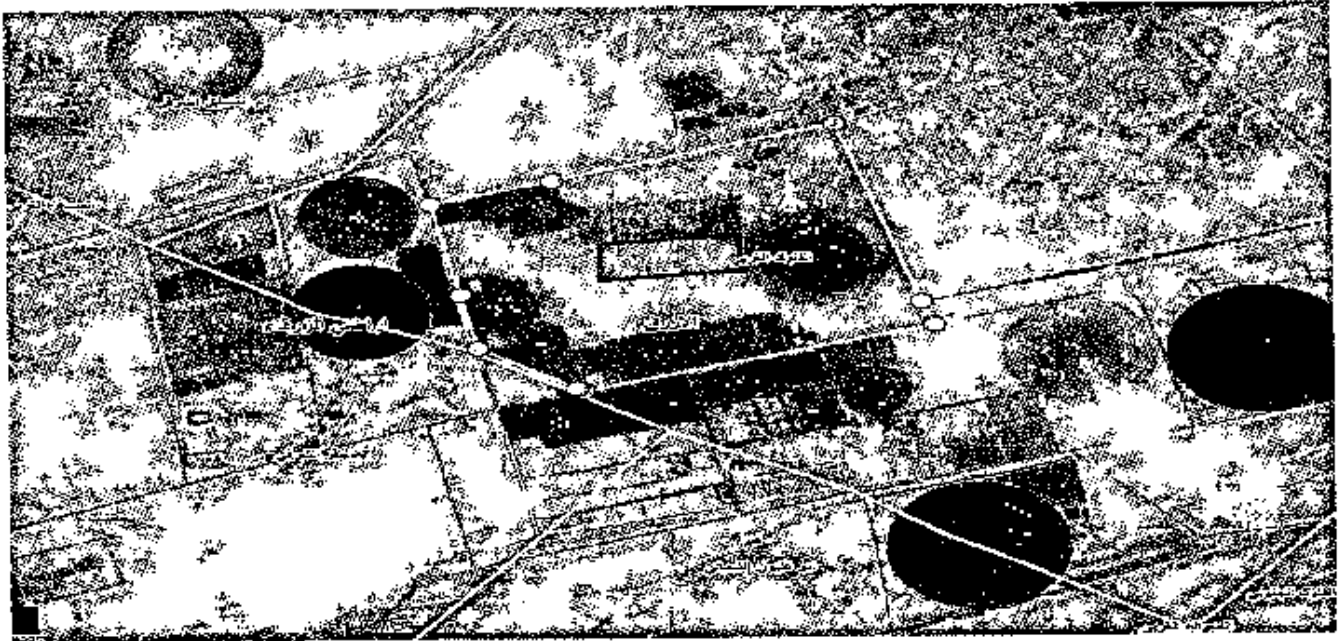
1- مطابقة المخططات: -

المخطط التنظيمي والأراضي وسند التسجيل جميعها متطابقة مع بعضها البعض من جهة ومطابقة للواقع من جهة أخرى علما بأن نوع الأرض ميري.



ف

ر

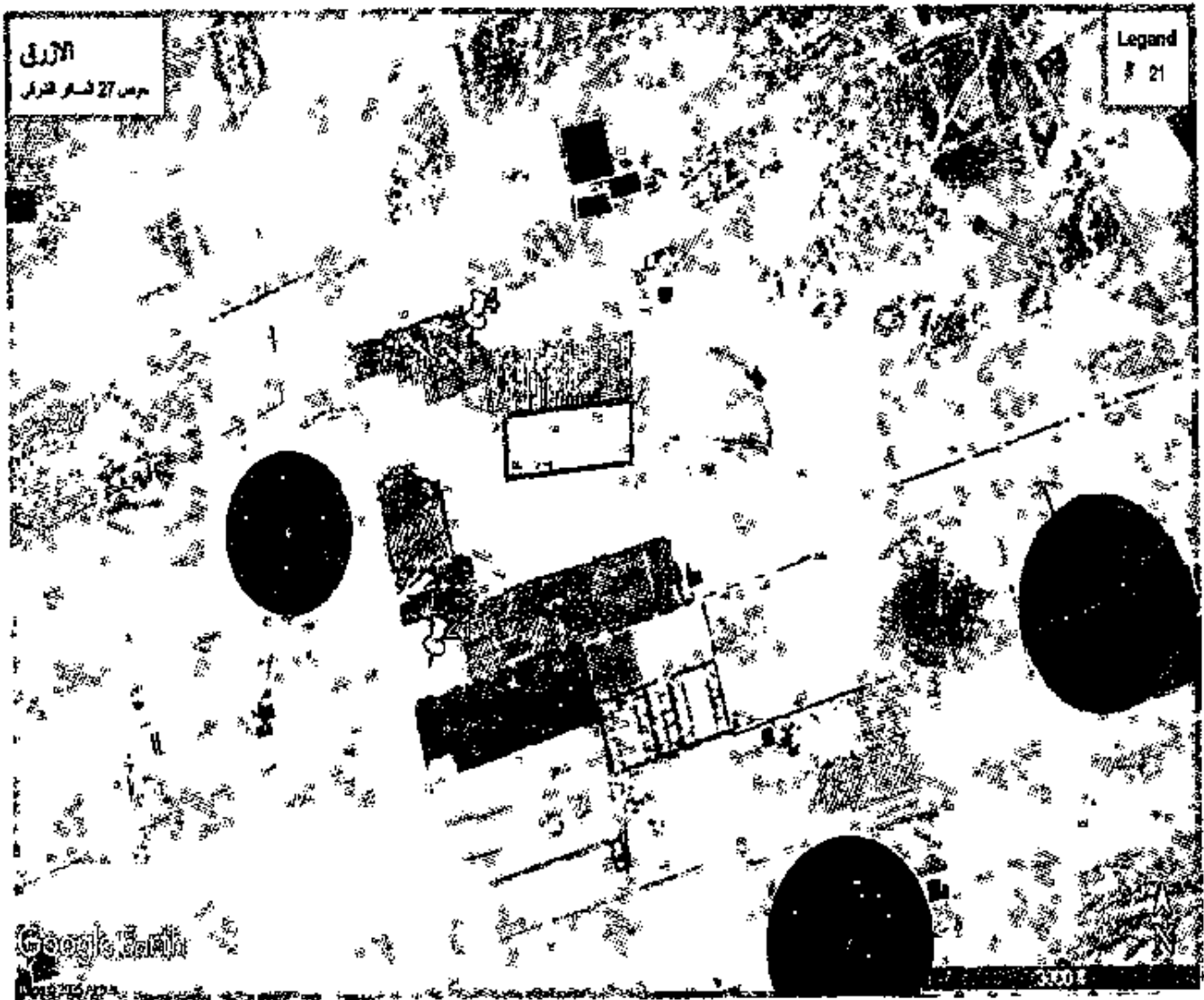


KS

RD

2- موقع العقار:

القطعة رقم (4) حوض 12 الفلوك الغربي، لوحة 12، قرية الأزرق، ولقطعة (21) حوض 27 المسافر الشرقي، لوحة 27، قرية الأزرق، التابعة لمديرية تسجيل أراضي الزرقاء ضمن محافظة الزرقاء، والقطعتين متجاورتين وهما لنفس المالك، ومعه شريك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وعليه فهما عبارة عن شبة مزرعة واحدة (مزرعة الشيوخ)، ولا يوجد فواصل بينهما، ولكن يوجد شارع على للمخططات بينهما، والمنخل الى المزرعة شارع سلن كوت من جانب مزرعة حمدي ساره، ومزرعة إبراهيم الشيخ، اما الشوارع حول المزرعة وداخلها فهي شوارع ترابية، والقطع تبعد حوالي 7.50 كم عن معصرة الزبود، وعلى بعد حوالي 6.0 كم اقلي شرقا عن مسجد الخريشا، وتبعد حوالي 3 كم اقلي شمالا عن مزرعة خالد الصليل، وحوالي 2.800 كم اقلي شمال شرق عن مزرعة شايش للخريشا، وتقع على بعد حوالي 1.50 كم عن مزرعة احمد خليل ابو اصبع.



3- وصف العقار:

القطعة رقم (4) حوض 12 القلوك الغربي، لوحة 12، قرية الأزرق، ومساحتها 1141 دونم و96 م2، والقطعة (21) حوض 27 المسافر الشرقي، لوحة 27، قرية الأزرق، ومساحتها 28 دونم و294 م2، وهما تابعات لمديرية تسجيل أراضي الزرقاء ضمن محافظة الزرقاء، والقطعتين متجاورتين وهما لنفس المالك محمود موسى محمد عيسى (المحكوم)، بمقدار (3) حصص، ومعه شريك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، بمقدار (1) حصة واحدة، وعليه فهما عبارة عن شبة مزرعة واحدة (مزرعة الشيوخ)، ولا يوجد فواصل بينهما، ولكن يوجد شارع على المخططات بينهما، وحولها سائر ترابي، والمخل إلى المزرعة شارع سلن كوث من جانب مزرعة حمدي ساره، ومزرعة إبراهيم الشيخ، أما الشوارع حول المزرعة وداخلها فهي شوارع ترابية، والقطعة رقم 4 عليها عدد من الأبنية والمنشآت والخيم (شواذر) مستخدمة كسكنات للعمال وعائلاتهم، وبعض الخدمات متوفرة بالمنطقة.

*** القطعة رقم (4): -

✓ *** وصف للزراعات:-

- 1- يوجد عدد كبير من أشجار الزيتون المنتجة المتعددة الأنواع والبالغ عندها بالمجمل حوالي (4850) شجرة، ويبلغ عدد أشجار الزيتون في القطعة رقم 4 (4825) شجرة، وتغطي بما مساحتها (350) دونم، أما عدد أشجار الزيتون بالقطعة رقم 21 فهو (25) شجرة وباقي القطعة سليخ، ومعظم أشجار الزيتون من النوع آل نبالي المحسن، وجزء قليل منه نبالي بلدي، وأعمار الأشجار تقدر بين (25) عام و (30) عام، والأشجار لديها مجموع خضري جيد جدا ولديها نموات خضرية جديدة، أوراقها جميعها خضراء، ولم يلاحظ وجود جفاف في الأشجار، والأشجار محملة بشمار الزيتون خلال فترة الكشف، وكان واضح من خلال اسفل الأشجار وجود أسمدة بلدية، وشبكة ري جيدة بشكل مناسب لحجم وعمر الأشجار، مما يدل على وجود اهتمام ورعاية للأشجار من قبل المشرفين على المزرعة مما انعكس إيجابيا على المحصول.
- 2- أشجار حرجية نوع (كينا، كزورينا، صنوبر حلي، اثل، اكسيا، وسرو عامودي) مزروعة على دابر أطراف أشجار الزيتون الواقعة في الجهة الجنوبية والغربية من المزرعة، وعلى السائر الغربي للمزرعة وعلى محيط السكن الاسمتي، ويبلغ عدد الأشجار الحرجية (370) شجرة، وأعمار الأشجار تقدر من (25 إلى 30 عام).
- 3- معرّش عنب مكون من مواسير حديد وأسلاك قائم على مساحة حوالي (55) دونم خالي من الزراعات (أشجار العنب جافة).

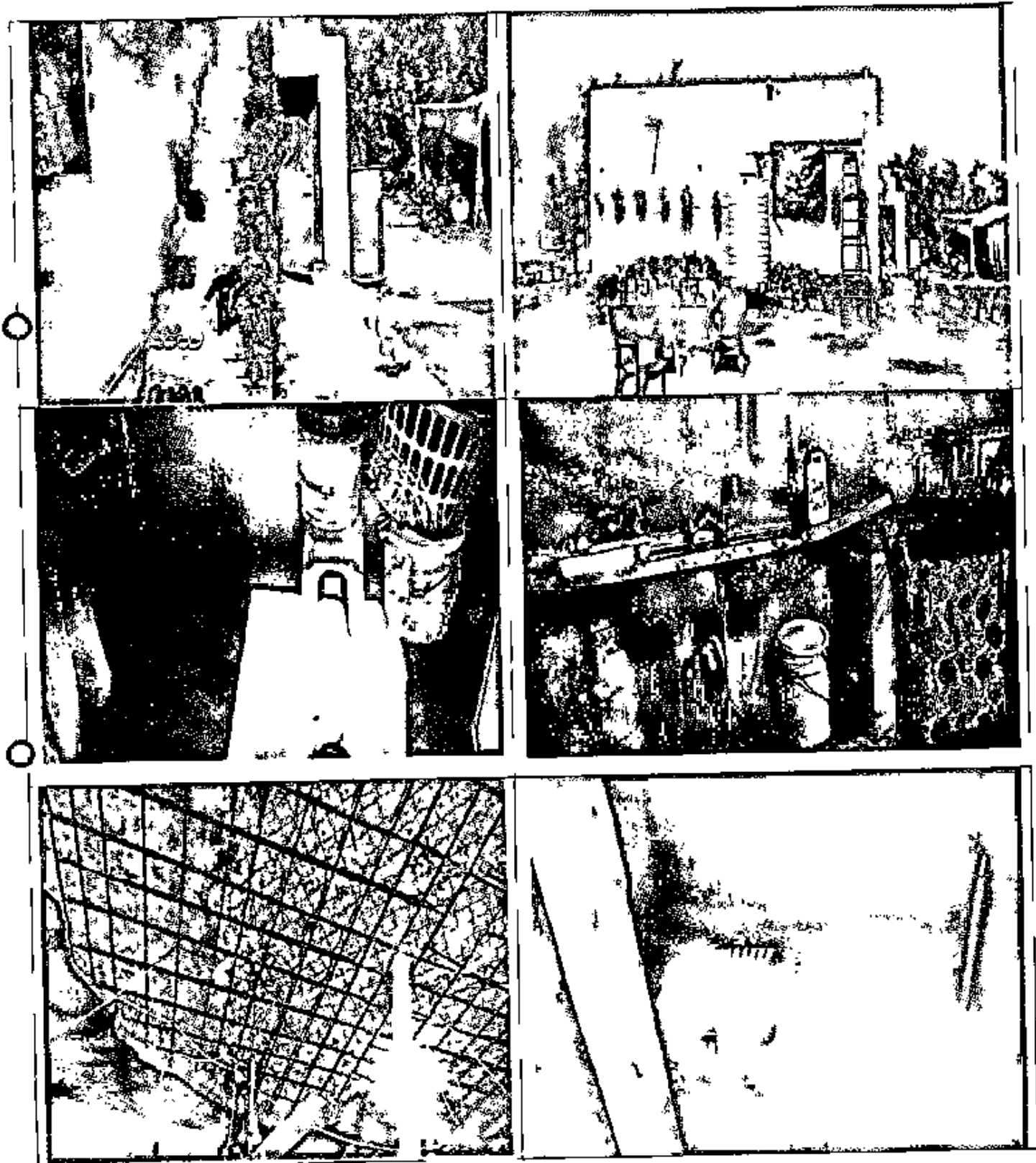
✓ *** وصف ابئر المياه وشبكة الري:-

- 1- بئر ماء ارتوازي غير عامل ومخالف وغير مسجل مع ماسورة بئر فقط لا يوجد بها خط ماء او مضخة.
- 2- بئر ماء ارتوازي عامل ومخالف ومسجل، ويستخدم للري، وعليه دفاع.
- 3- بئري ماء ارتوازيان غير عاملين ومخالفان، وهما جانب بعض، ولكنهما مسجلين في قيود مديرية الاحواض المائية.
- 4- خطوط ري رئيسية لبئر، والمحاور، ومضخة مياه (دفاع) من البركة العاملة.
- 5- شبكة ري تغطي المساحة المزروعة والمقبرة بمساحة (350) دونم، مقدرا (50) دينار للدونم الواحد.
- 6- بركة تجمع مياه ترابية غير مستخدمة تخلو من فرش البلاستيك ومضخات المياه مساحتها (1440 م2)، قرب البئر غير العامل.
- 7- بركة تجمع مياه ترابية عاملة ومستخدمة حاليا مع فرش بلاستيك، ومضخة مياه (دفاع ماء) عدد (1)، مساحتها (1054 م2).

8- محاور زراعية (رشاش) عدد (2) أربعة القواس مع وصلة لكل محور.

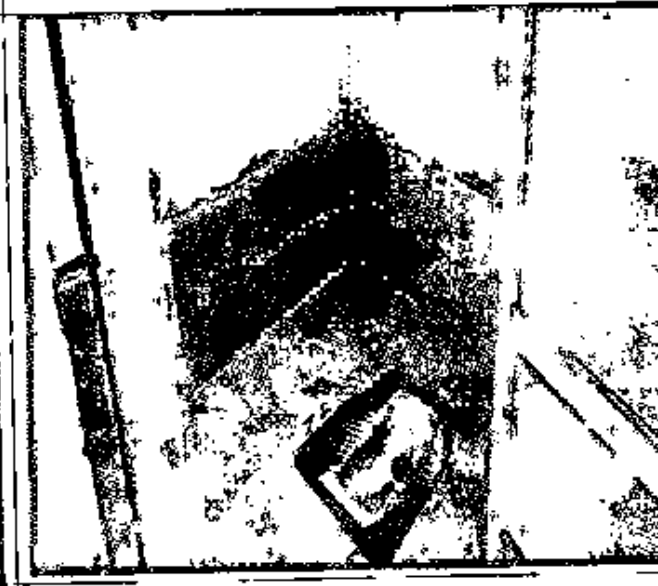
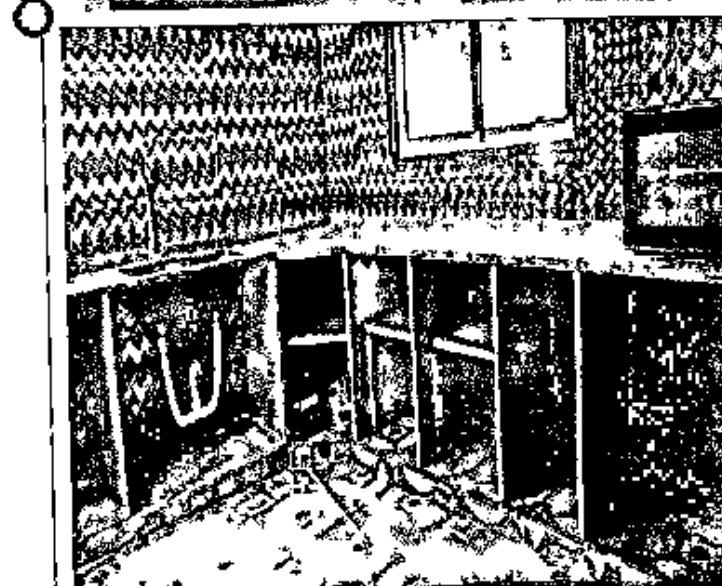
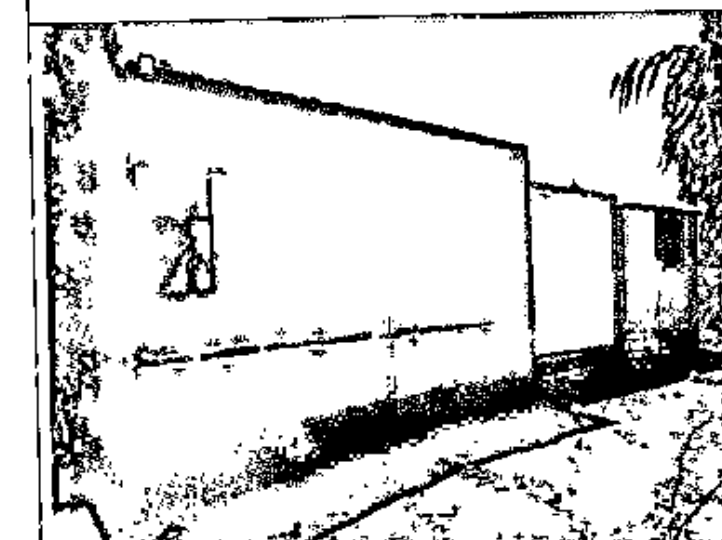
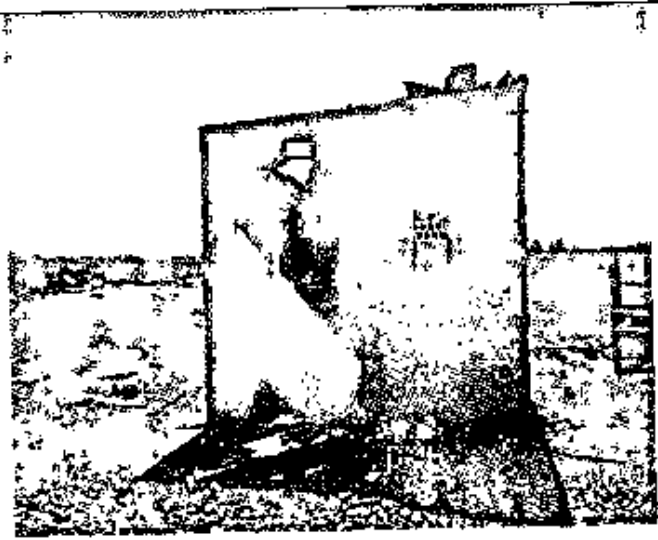
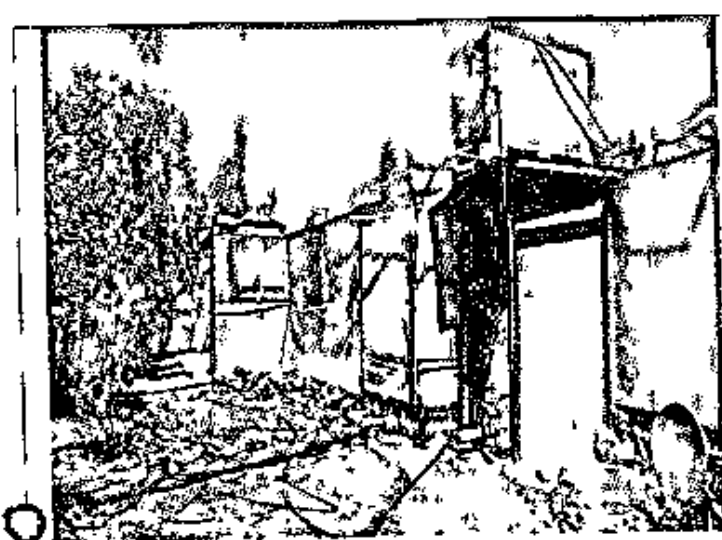
*** المنشآت والأبنية الأخرى الموجودة ضمن القطعة: -

- 1- محول كهرباء لرفع القدرة مع خزانة كهرباء، وبجانبه غرفة من الطوب تحتوي على خزائن بداخلها قواطع ولوحات كهربائية تابعة للمحول الكهربائي.
- 2- نظام خلايا طاقة شمسية يتكون من (936) لوح قياس اللوح الواحد 2 متر طول * 1 متر عرض، بحجم (300 كيلو واط) تقريبا، مع غرفة كرفان تحتوي على قواطع لنظام الطاقة الشمسي، و Inverters، وتشغل مساحة حوالي (3222 م²)، علما ان نظام الطاقة الشمسية حالته جيدة، ولكنه غير عامل حاليا. وبجانب نظام الطاقة الشمسية، يوجد كرفان يحتوي على قواطع كهرباء مساحته (10.00 م²)، وملحق بالكرفان غرفة من الطوب ومتصلة مع القواطع داخل الكرفان بخطوط وأسلاك من الكهرباء، وداخل هذه الغرفة أيضا يوجد قواطع كهربائية، وجدران هذه الغرفة مقصورة، وجزء من سطحها زينكو وبقي السقف مكشوف، وأرضيتها تراب، ومساحتها (9.0 م²).
- 3- البناء الأول ويسكنه عائلة أبو مؤمن (معروف تركي برغش)، وهو عبارة عن بناء من الطوب والاسمنت، بناء شعبي، ومساحته (84 م²)، وهو مكون من صالة، ومطبخ يحتوي على خزائن أرضية بدون أبواب، والمجلى ستانلس ستيل، وغرفتي نوم، وحمام صغير للاستحمام بدون أدوات صحية، وحمام عربي وهما خارجا ملحقات بالمنزل وبجانبهما درج خارجي يصل الى السطح، وكامل ارضيات المنزل صبه باطون، وأسقف المنزل بحالة سيئة، ويوجد رطوبة بالجدران.
- 4- البناء الثاني وهو بناء مهجور من الطوب والاسمنت والسقف من الزينكو، ومساحته (20 م²).
- 5- البناء الثالث عبارة عن كرفان ثابت ومثلج جزء منه اسمنت، وهو مكون من 3 غرف، ومطبخ يحتوي على خزائن أرضية بدون أبواب، وبلاط المجلى جرانيت، والمجلى ستانلس ستيل، أرضية المطبخ وجدرانه سيراميك والسقف خشب، وحمام مستخدم للاستحمام بدون أدوات صحية، وحمام عربي ارضيات الحمامات سيراميك، وصالة سقفا زينكو والارضية صبه باطون، ومظلة منخل خارجية ملحقة بالمنزل وأرضيتها صبه باطون، ومساحة المنزل (137 م²)، والمنزل حاليا غير مسكون.
- *** يوجد بجانب المنزل خيمة (شادر) مرفوعة على قضبان من الحديد مستخدمة كمضافة.
- 6- البناء الرابع عبارة عن غرفة عمال من الطوب والاسمنت مقصورة من الداخل قصارة خشنة، وغير مقصورة من الخارج، الأرضية تراب، والسقف زينكو، مساحتها (16 م²).
- 7- البناء الخامس عبارة عن غرفة عمال مهجورة بدون سقف، مساحتها (12.25 م²).
- 8- غرفة كهرباء من الطوب، سقفا زينكو، وأرضيتها تراب، ومساحتها (3.50 م²).
- 9- غرفة مهجورة بدون سقف وبعض الجدران مهدومة على شكل خزان ارضي، ولكنه غير مستخدم وحاليا غير صالح للاستخدام وبجانبه رمبات اسمنتية، قرب البئر غير العامل.
- 10- يوجد عدد من المنازل للعمال خيم (شوانر)، مستخدمة كمساكن للعمال.
- 11- شفا جات أرضية اسمنتية (رمبات) عدد (6)، طول 40 م، بسماكة (0.50 م).
- 12- يوجد سائر ترابي يحيط بالقطعتين، ولكن ارتفاعه مختلف من بعض الجوانب، ومتلاشي من بعض الأماكن.

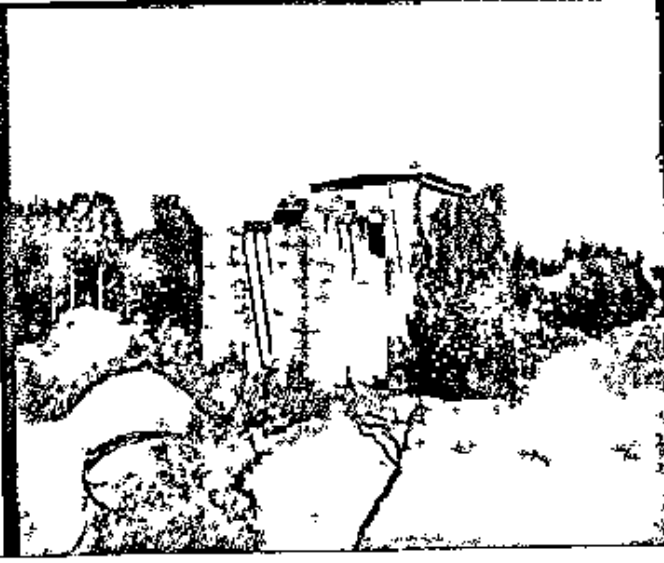
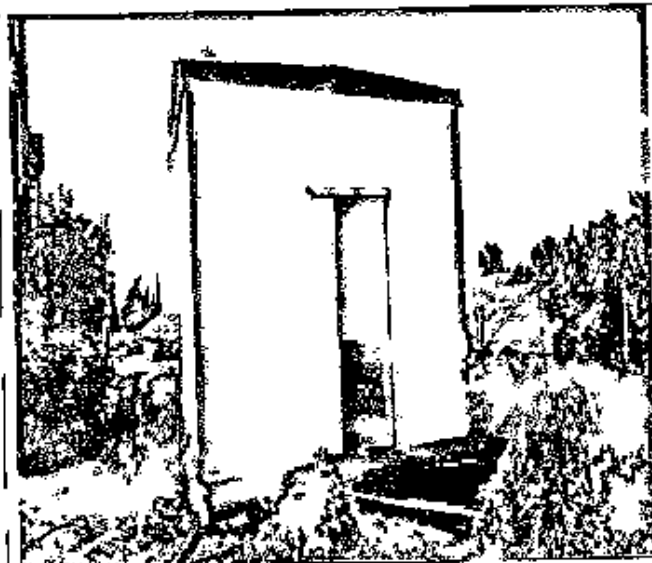
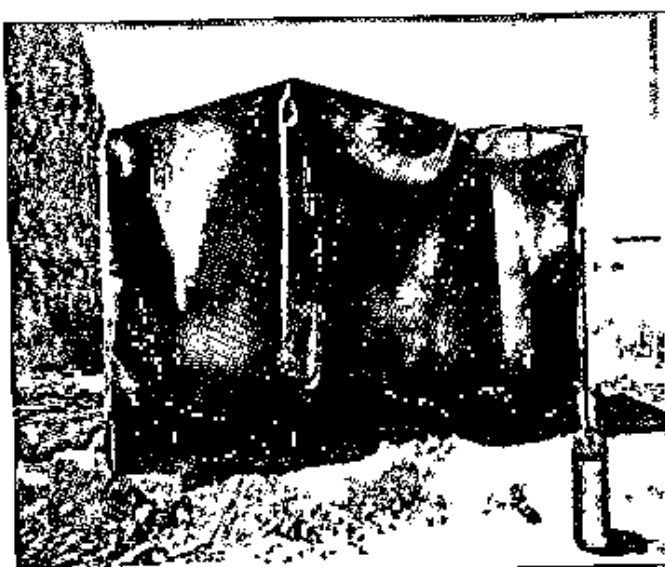


#

R

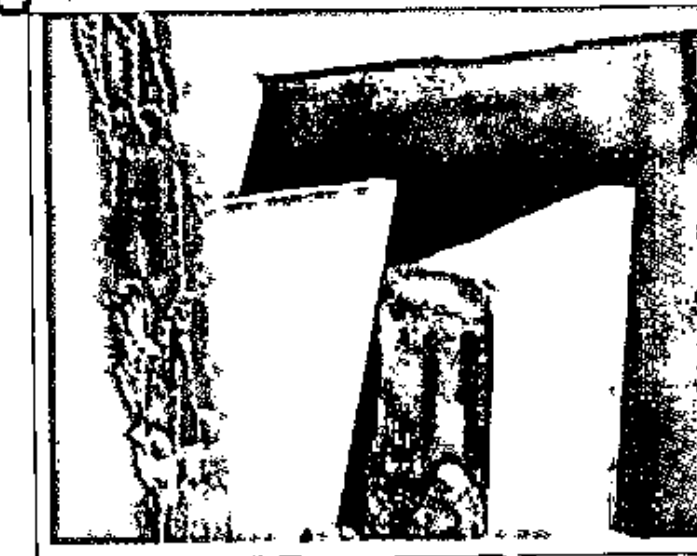
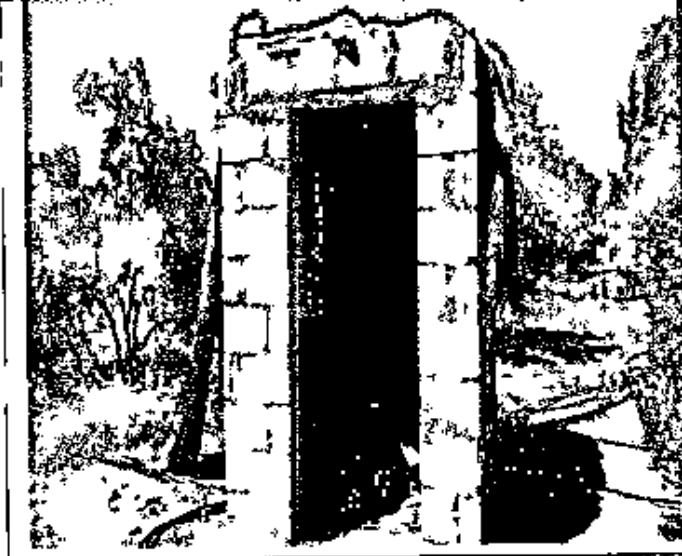
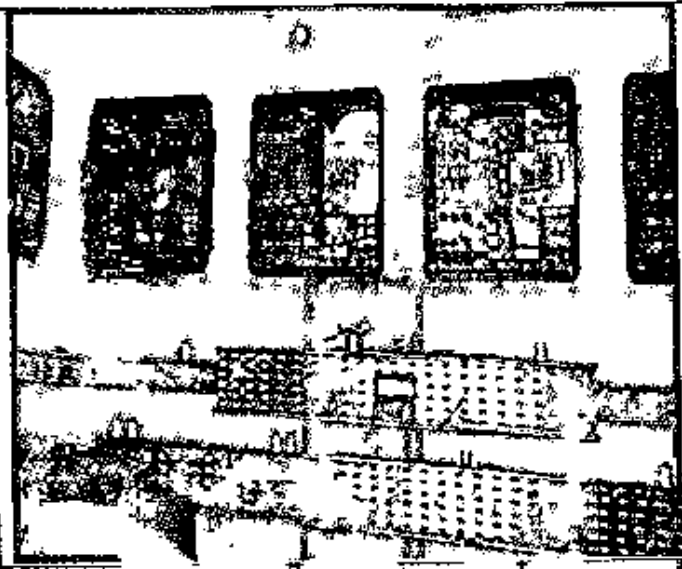
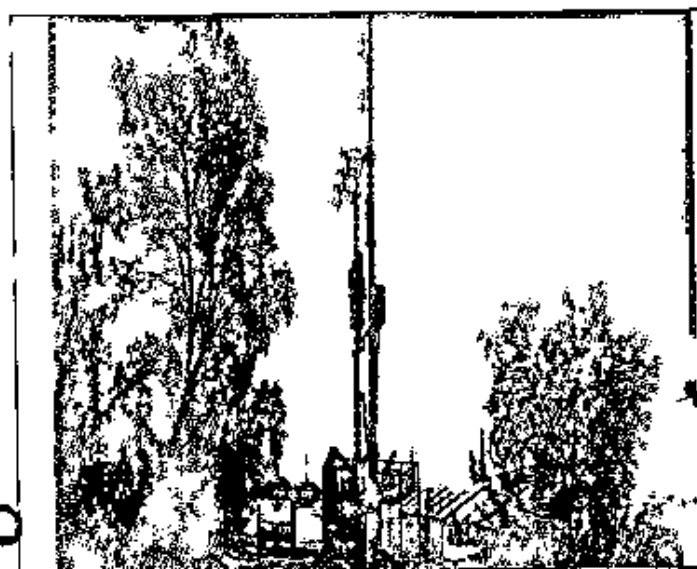


2



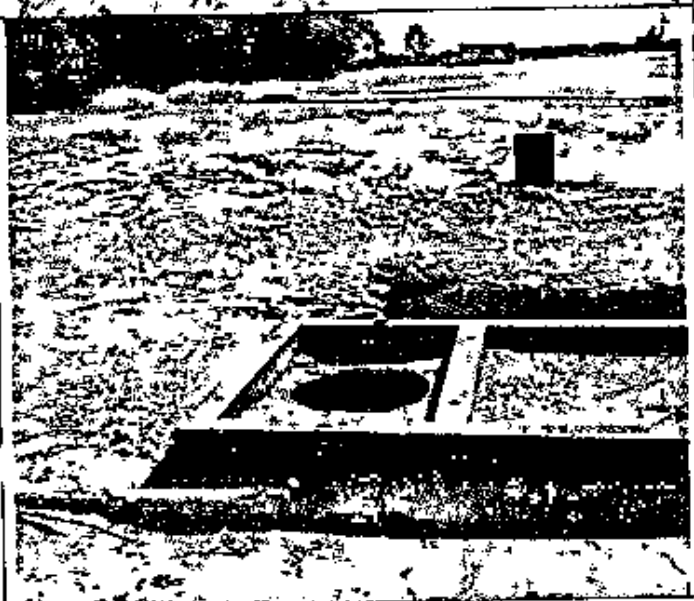
te

D



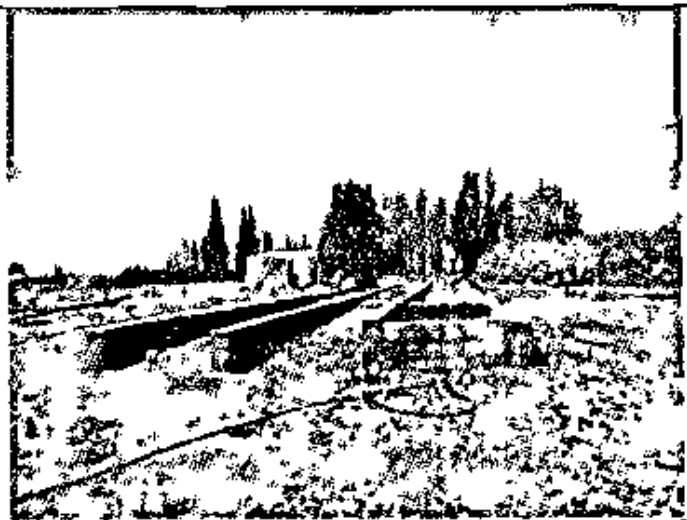
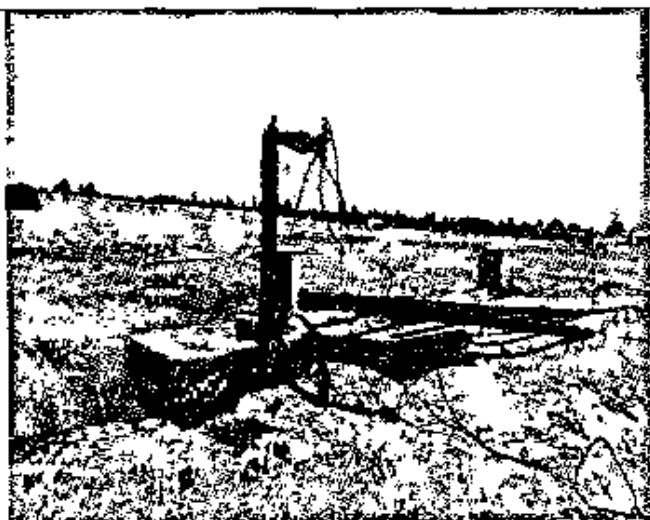
12

12



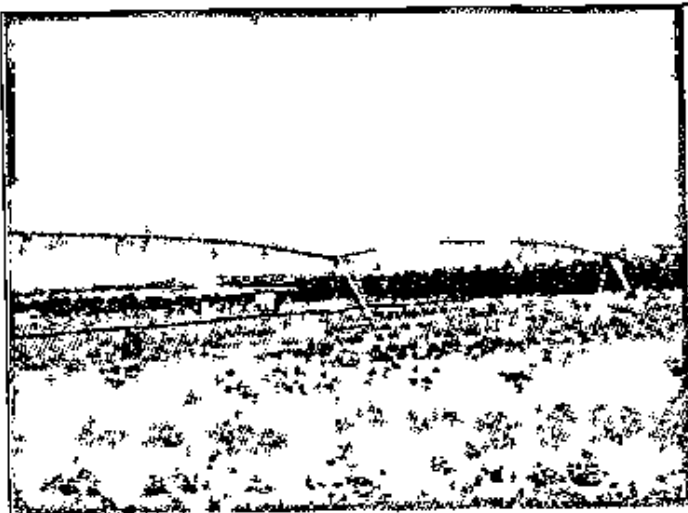
Handwritten signature or mark.

Handwritten mark, possibly "RD".



#

PD



12

RD

4- شاطئ العقار:

عند إجراء الكشف تبين أن القطعتين (المزرعة) مزجرة للسيد اسلام عبدالله الرواشدة، ويسكن في منزل الطوب الأول السيد معروف تركي البرغش وعائلته، وببقي المنازل والشوارع حدد من العمال مع عائلاتهم.

5- تقدير قيمة العقار:

وحسب الأسعار الدارجة والتقديرات المشابهة لهذا العقار وحسب خبرتنا نقدر سعر المتر المربع من مساحة الأرض بمبلغ 0.60 دينار، للمتر المربع الواحد (الدونم ب 600 دينار)، للقطعة رقم 21، كونها قطعة صغيرة مقارنة بالمزارع المحيطة بالمنطقة، علما أن مساحة الأرض للقطعة رقم 21 = 28294.00 متر مربع، وعليه فإن: -
*** تقدير القطعة رقم 21: -

*** القيمة المقدرة للأرض = مساحة القطعة X سعر المتر المربع بالدينار الأردني.

*** القيمة المقدرة للأرض = 28294.00 متر مربع X 0.600 دينار = 16976.400 دينار أردني.

*** القطعة رقم 21 تحتوي على (25) شجرة زيتون، مقدرا ثمن الشجرة الواحدة ب (100) دينار، وعليه فإن

*** القيمة المقدرة لشجر الزيتون ضمن القطعة رقم 21 = 25 X 100 = 2500.00 دينار أردني.

*** يوجد على جانبي القطعة 21 ساتر ترابي بما طوله (456.12 م)، لأن الضلع الثالث مشترك مع القطعة رقم 4

ولا يوجد عليه ساتر، بمعدل دينار للمتر الواحد، كونه متباين الارتفاع ومتلاشي في بعض الأماكن، وعليه فإن

*** القيمة المقدرة الإجمالية للساتر = 456.12 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الإجمالية للقطعة 21 = القيمة المقدرة للأرض + القيمة المقدرة للأشجار + القيمة المقدرة للساتر

*** القيمة المقدرة الإجمالية للقطعة 21 = 16976.400 دينار + 2500.00 دينار + 456.12 دينار

*** القيمة المقدرة الإجمالية للقطعة 21 = 19932.520 دينار أردني.

*** ويكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى بملك (3) من أصل (4) حصص، فإن القيمة المقدرة الإجمالية

لحصصه في القطعة رقم 21 = ((3 x (4 / 19932.520)) = 14949.390 دينار أردني.

*** تقدير القطعة رقم 4: -

وحسب الأسعار الدارجة والتقديرات المشابهة لهذا العقار وحسب خبرتنا نقدر سعر المتر المربع من مساحة الأرض

بمبلغ 0.400 دينار، للمتر المربع الواحد (الدونم ب 400 دينار)، للقطعة رقم 4، علما أن مساحة الأرض للقطعة رقم

4 = 1141096.00 متر مربع، وعليه فإن: -

*** القيمة المقدرة للأرض = مساحة القطعة X سعر المتر المربع بالدينار الأردني. (1)

*** القيمة المقدرة للأرض = 1141096.00 متر مربع X 0.400 دينار = 456438.400 دينار أردني.

*** القطعة رقم 4 تحتوي على (4825) شجرة زيتون، مقدرا ثمن الشجرة الواحدة ب (100) دينار، وعليه فإن

*** القيمة المقدرة لشجر الزيتون ضمن القطعة رقم 4 = 4825 X 100 = 482500.00 دينار أردني. ✓

*** القطعة رقم 4 تحتوي على (370) شجرة حرجية، مقدرا ثمن الشجرة الواحدة ب (150) دينار، وعليه فإن

*** القيمة المقدرة للأشجار الحرجية ضمن القطعة رقم 4 = 370 X 150 = 55500.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الإجمالية لمعرض العنب المكون من مواسير حديد وإسلاك بمبلغ (16500) دينار أردني.

R

✍

*****القيمة المقدرة لخطوط الري الرئيسية للآبار والمحور ومضخة مياه (الدفاع) من البركة العملة بمبلغ إجمالي (4000) دينار أردني.**

***** القيمة المقدرة لشبكة الري التي تغطي المساحة المزروعة والمقدرة بمساحة (350) دونم، مقدرا (50) دينار للدونم الواحد، وعليه فإن للقيمة المقدرة = 350 دونم x 50 دينار.**

***** القيمة المقدرة لشبكة الري التي تغطي المساحة المزروعة = 350 دونم x 50 دينار = (17500) دينار أردني.**

*****القيمة المقدرة للمحاور الزراعية (رشاش) عدد (2) أربعة أقواس مع وصلة لكل محور، مقدرا قيمة المحور الواحد ب (10000) دينار، وعليه المحورين بماوا (20000) دينار.**

*****القيمة المقدرة الاجمالية للمحاور الزراعية (رشاش) = (20000) دينار أردني.**

*****القيمة المقدرة لبركة تجمع المياه الترابية غير المستخدمة تخلص من فرش البلاستيك ومضخات المياه مساحتها (1440 م²)، قرب البئر غير العامل.**

*****القيمة المقدرة الاجمالية لبركة تجمع المياه الترابية غير المستخدمة = 2000.00 دينار أردني.**

*****القيمة المقدرة لبركة تجمع المياه الترابية العاملة ومستخدمة حاليا مع فرش بلاستيك، ومضخة مياه (دفاع ماء) عدد (1)، مساحتها (1054 م²).**

*****القيمة المقدرة الاجمالية لبركة تجمع المياه الترابية المستخدمة (العاملة) = 5000.00 دينار أردني.**

*****إشارة إلى كتاب سلطة المياه رقم 22457/10/4/4، بتاريخ 2025/10/14، الذي جاء ردا على كتاب محكمة الأزرق الموقرة رقم (1/م / 2025) بتاريخ 2025/9/28 والمرافق معه استدعاء من المحامي عبد الجبار أبو قل، وفيه يستفسر عن وجود آبار، وماهي مواصفاتها ضمن القطعتين (21+4) المذكورات أعلاه، وهما موضوع الدعوى، حيث جاء رد مرفق بمذكرة من مدير مديرية الاحواض المائية يفيد بان القطعة رقم 21 خالية من وجود آبار ضمنها، اما القطعة رقم 4 فهي تحتوي على 4 آبار، منها 3 آبار مخالفه مسجلة على قيود مديرية الاحواض المائية تحمل الأرقام (F3673 + F3674 + F3675)، والبئر الرابع هو بئر مخالف غير عامل (مسحوب العدة) قديم ولا يحمل رمز، وغير مسجل على قيود مديرية الاحواض المائية.**

*****القيمة المقدرة الاجمالية للبئرين المخالفين والمسجلة وغير العاملة = بمعدل 20000 دينار لكل بئر، وعليه**

*****القيمة المقدرة الاجمالية للبئرين المخالفين والمسجلة وغير العاملة = 40000 دينار أردني.**

*****القيمة المقدرة الاجمالية للبئر غير العامل والمخالف (مسحوب العدة) وغير مسجل = 10000 دينار أردني.**

*****القيمة المقدرة الاجمالية للبئر العامل والمخالف والمسجل = 25000 دينار أردني.**

*****القيمة المقدرة الاجمالية للآبار = 75000.00 دينار أردني.**

*** القيمة المقدرة الاجمالية لشجر الزيتون + القيمة المقدرة الاجمالية للأشجار الحرجية + القيمة المقدرة الاجمالية لمعرش العنب + القيمة المقدرة الاجمالية لخطوط الري الرئيسة + القيمة المقدرة الاجمالية لشبكة الري + القيمة المقدرة الاجمالية للمحاور الزراعية + القيمة المقدرة للبرك الترابية + القيمة المقدرة الاجمالية للآبار.

*** 482500 دينار + 55500 دينار + 16500 دينار + 4000 دينار + 17500 دينار + 20000 دينار + 2000 دينار + 5000 دينار + 75000 دينار = 678000.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للأبنية والمنشآت: -

*** القيمة المقدرة للبناء الأول (طابق واحد) = مساحة الطابق بالمتر المربع X سعر المتر المربع للبناء بالدينار

*** القيمة المقدرة للبناء الأول (طابق واحد) = 84 م² x 60 دينار = (5040.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية للبناء الثاني (غرفة مهجورة بسقف زينكو) = (200.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للبناء الثالث (طابق واحد) = 137 م² x 55 دينار = (7535.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية لمساكن العمال والمضافة شواذر (خيم) = (3500) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية للبناء الرابع (غرفة سقف زينكو) = (250.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية للبناء الخامس (غرفة بدون سقف) = (100.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية لغرفة على شكل خزان ارضي = (150.00) دينار أردني.

القيمة المقدرة الاجمالية للشناجات الاسمنتية وعددها 6 رمبات = (600.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية لغرفة الكهرباء (غرفة سقف زينكو) + التمديدات الداخلية للكوابل من المحول للآبار

والبرك والمحاور + المحول = (60000.00) دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية للطاقة الشمسية + الكرفان وغرفة الفواطع الملحقة = (40000.00) دينار أردني.

*** يوجد على جوانب القطعة 4 سائر ترابي بما طوله (3874.46 م)، ما عدا الضلع المشترك مع القطعة رقم 21

لا يوجد عليه سائر، بمعدل دينار للمتر الواحد، كونه متباين الارتفاع ومتلاشي في بعض الأماكن، وعليه فان

*** القيمة المقدرة الاجمالية للسائر = 3874.46 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية للأبنية والمنشآت المختلفة = 3500.00 + 7535.00 + 200.00 + 5040.00

+ 3500.00 + 7535.00 + 200.00 + 5040.00 + 150.00 + 100.00 + 250.00 = 121249.46 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة الاجمالية للأبنية والمنشآت المختلفة = 121249.46 دينار أردني.

***** القيمة الاجمالية للمقار رقم 4 = القيمة التقديرية للأرض + القيم التقديرية الاجمالية للمنشآت والابنية + القيم**

التقديرية الاجمالية للزراعات والمحاور وللابار والبرك وخطوط الري الرئيسية والفرعية

***** القيمة الاجمالية للمقار رقم 4 = 456438.400 دينار + 121249.46 دينار + 678000.00 دينار**

***** القيمة الاجمالية للمقار رقم 4 = 1255687.86 دينار أردني.**

***** ويكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى يملك (3) من أصل (4) حصص، فإن القيمة المقدرة الاجمالية لحصصه**

في القطعة رقم 4 = $(3 \times (4 / 1255687.86)) = 941765.895$ دينار أردني

الخلاصة

***** حصص المحكوم محمود موسى محمد عيسى في القطعة رقم 21 = 14949.390 دينار أردني**

***** حصص المحكوم محمود موسى محمد عيسى في القطعة رقم 4 = 941765.895 دينار أردني**

وهذا تقرير خبرتنا نقدمه لعدالة المحكمة الموقرة

الخبير المهندس الزراعي

علي الاويش
٢٠٢٢/١٠/٢١

الخبير المساح والمقدر العقاري

رنده جريس

لدى عطوفة قاضي تنفيذ محكمة تنفيذ الأزرق المؤقرة

ملحق تقرير خبرة رقم 2

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 5/ 2020 اتابات

بناءا على القرار الصادر من عطوفة رئيس محكمة تنفيذ الأزرق في القضية التنفيذية أعلاه، بتاريخ 2026/1/20.

المحكوم له: - شركة النجوم للزرقاء للطاقة الخضراء ذات المسؤولية المحدودة وكيلا عنها المحامي عبد الجبار أبو قلة.

المحكوم: - محمود موسى محمد عيسى.

أرجو اعلامكم انه وبعد الرجوع الى مبررات القضية ودراستها مرة أخرى، والتقرير الذي تم اعداده، وحسب طبيعة هذا العقار، بأن هناك إمكانية بيع حصص من هذا العقار تعادل قيمة الدين المستحق على المحكوم عليه من حصصه، والبقاء على الشيوخ (شريك على الشيوخ)، لصالح المحكوم له.

اما إمكانية تنظيم معاملة افراز على جزء من القطعة رقم 4، هناك صعوبة في تنفيذها، لان ضمن هذه القطعة شريك اخر وهو (خزينة المملكة الأردنية الهاشمية)، وإجراءات التفويض على أراضي الخزينة الزراعية (التفويض) حاليا موقوفة، من قبل رئاسة الوزراء، وهذا النوع من الافراز دون موافقة الشريك هو (افراز إزالة الشيوخ) وهذا النوع من الافراز أصبح حاليا من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة، وليس من اختصاص المحاكم، وعليه اقترح العمل بالحل الأول وهو بيع حصص في القطعة 4 من حصة الشريك المحكوم عليه.

وتم اختيار القطعة 4، واستثناء القطعة 21، كون قيمة حصص المحكوم عليه لا تغطي قيمة الدين المستحق: -

*** القيمة المقدرة الاجمالية للقطعة 21 = 19932.520 دينار أردني.

بناء على المهمة الجديدة وهي (بيان مساحة كل حصة والتمن المقدر لكل منها بعد تكبير الحصص)

وكون جامعة الحصص في القطعة رقم 21 هي 4 حصص وبعد التكبير أصبحت 8 حصص قيمة الحصة الواحدة

*** مساحة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 21 = المساحة الاجمالية للقطعة 21 / جامعة الحصص بعد التكبير.

*** مساحة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 21 = (8 / 28294.00) = 3536.750 متر مربع.

*** قيمة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 21 = القيمة الاجمالية للقطعة رقم 21 / جامعة الحصص بعد التكبير.

*** قيمة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 21 = (8 \ 19932.52) = 2491.56 دينار أردني.

*** وكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى يملك (6) من أصل (8) حصص، بعد التكبير فلن القيمة المقدرة الاجمالية

لحصصه في القطعة رقم 21 = 2491.56X 6 = 14949.390 دينار أردني.

X

*** القيمة المقدرة الاجمالية للعقار رقم 4 = 1255687.86 دينار أردني.

بناء على المهمة الجديدة وهي (بيان مساحة كل حصة والتمن المقدر لكل منها بعد تكبير الحصص)

وكون جامعة الحصص في القطعة رقم 4 هي 4 حصص وبعد التكبير أصبحت 8 حصص فان قيمة الحصة الواحدة

*** مساحة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 4 = المساحة الاجمالية للقطعة 4 / جامعة الحصص بعد التكبير.

*** مساحة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 4 = $(1141096.00 / 8) = 142637.00$ متر مربع.

*** قيمة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 4 = القيمة الاجمالية للقطعة رقم 21 / جامعة الحصص بعد التكبير.

*** قيمة الحصة الواحدة بعد التكبير في القطعة رقم 4 = $(1255687.86 / 8) = 156960.983$ دينار أردني.

*** وكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى يملك (6) من أصل (8) حصص، بعد التكبير فان القيمة المقدرة الاجمالية

لحصصه في القطعة رقم 4 = $156960.983 \times 6 = 941765.895$ دينار أردني.

وهذا تقرير خبرتي أقدمه لعدالة المحكمة

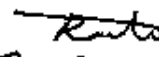
الخبير المهندس الزراعي

علي الاعور


٢٠١٢/١٢/٢٠

الخبير المساح والمقدر العقاري

رندة جريس


٢٠١٢/١٢/٢٠

لدى عطوفة قاضي تنفيذ محكمة تنفيذ الأزرق الموقرة

ملحق تقرير خبرة

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 5/ 2020 انابات

بناءا على القرار الصادر من عطولة رئيس محكمة تنفيذ الأزرق في القضية التنفيذية أعلاه، بتاريخ 2025/11/2، وبعد الاتصال بقلم المحكمة، والاستيضاح بخصوص هذا القرار.

المحكوم له: - شركة النجوم للزرقاء للطاقة الخضراء ذات المسؤولية المحدودة وكبلا عنها المحامي عبد الجبار أبو قلة.

المحكوم: - محمود موسى محمد عيسى.

أرجو اعلامكم انه وبعد الرجوع الى مبررات القضية ودراستها مرة أخرى، والتقرير الذي تم اعطائه، وحسب طبيعة هذا العقار، بأن هناك إمكانية بيع حصص من هذا العقار تعادل قيمة الدين المستحق على المحكوم عليه من حصصه، والبقاء على الشبوع (شريك على للشبوع)، لصالح المحكوم له.

اما امكانية تنظيم معاملة افراز على جزء من القطعة رقم 4، هناك صعوبة في تنفيذها، لان ضمن هذه القطعة شريك اخر وهو (خزينة المملكة الأردنية الهاشمية)، وإجراءات التفويض على أراضي الخزينة للزراعية (للتفويض) حاليا موقوفة، من قبل رئاسة الوزراء، وهذا النوع من الاقراز دون موافقة الشريك هو (افراز إزالة الشبوع) وهذا النوع من الاقراز أصبح حاليا من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة، وليس من اختصاص المحاكم، وعليه اقترح العمل بالحل الأول وهو بيع حصص في للقطعة 4 من حصة الشريك المحكوم عليه.

وتم اختيار للقطعة 4، واستثناء للقطعة 21، كون قيمة حصص المحكوم عليه لا تغطي قيمة الدين المستحق: -

***** القيمة المقدرة الاجمالية للقطعة 21 = 19932.520 دينار أردني.**

***** ويكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى بملك (3) من أصل (4) حصص، فان القيمة المقدرة الاجمالية لخصصه**

في القطعة رقم 21 = $(3 \times (4 / 19932.520)) = 14949.390$ دينار أردني.

***** القيمة الاجمالية للعقار رقم 4 = 1255687.86 دينار أردني.**

***** ويكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى بملك (3) من أصل (4) حصص، فان القيمة المقدرة الاجمالية لخصصه**

في القطعة رقم 4 = $(3 \times (4 / 1255687.86)) = 941765.895$ دينار أردني.

***** قيمة الحصة الواحدة في القطعة رقم 4 = 313921.965 دينار أردني.**



ملاحظة:- وللمرونة باحتساب قيمة الحصة الواحدة لتغطي قيمة الدين المستحق مع الفوائد المترتبة على القضية، يمكن تكبير الحصص بحيث تضرب الحصص في القوشان بعدد صحيح يقسم على حصص الشريكين المالكين في القوشان، وفي هذه الحالة يضرب القوشان $\times 2$ فتصبح حصة المحكوم عليه محمود 6 حصص من أصل 8 حصص، وعليه فإن قيمة الحصة الواحدة بعد التكبير تصبح:-

*** وكون المحكوم محمود موسى محمد عيسى يملك (6) حصص من أصل (8) حصص بعد التكبير، فإن القيمة المقدرة الاجمالية لحصصه في القطعة رقم 4 = $(6 \times (8 / 1255687.86)) = 941765.895$ دينار أردني.

*** قيمة الحصة الواحدة في القطعة رقم 4 بعد التكبير = 156960.983 دينار أردني.

وهذا تقرير خبرتي أقدمه لعدالة المحكمة



الخبير المساح والمقدر العقاري

رنده جريس

Randa

Randa

